

Nama : Rifta Amaliya Khoirun Nisa'

NIM :23051049

Kelas :VI B PAI

1. Hukum menggunakan jasa bayi tabung?

Jawab: Hukum bayi tabung dalam Islam terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu, sedangkan sebagian lainnya melarang karena dikhawatirkan menimbulkan kerusakan nasab dan masalah syariat lainnya.

2. Pendapat pertama, jelaskan!

Jawab: Pendapat pertama menyatakan bahwa bayi tabung hukumnya boleh (mubah) apabila sperma berasal dari suami yang sah dan ovum berasal dari istri yang sah, kemudian embrio ditanamkan kembali ke rahim istri sendiri selama masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Ulama yang membolehkan berpendapat bahwa bayi tabung merupakan bentuk ikhtiar pengobatan modern untuk membantu pasangan suami istri memperoleh keturunan. Selama tidak terjadi pencampuran nasab, maka hukumnya diperbolehkan dalam Islam.

3. Pendapat kedua, jelaskan!

Jawab: Pendapat kedua menyatakan bahwa bayi tabung hukumnya haram, terutama apabila prosesnya melibatkan donor sperma, donor ovum, atau rahim wanita lain. Ulama yang melarang berpendapat bahwa teknologi bayi tabung berpotensi merusak keturunan (nasab), membuka peluang tertukarnya sperma atau embrio, dan menimbulkan masalah warisan serta hukum keluarga dalam Islam.

4. Dalil yang dijadikan sandaran pendapat pertama!

- Al- Isra':70

- At- Tin:4

- الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: "Hajat (kebutuhan yang sangat penting) diperlakukan seperti dalam keadaan terpaksa. Padahal keadaan darurat/terpaksa itu membolehkan melakukan hal-hal yang terlarang".

5. Dalil yang digunakan sandaran pendapat kedua?

- (Qs An-Nur : 6-9)

أَيُّمَا امْرَأَةٍ ادْخَلْتَ عَلَى قَوْمٍ نَسَبًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنْ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَمْ يَدْخُلْهَا اللَّهُ جَنَّتْهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

Artinya: Siapa saja perempuan yang memasukkan kepada suatu kaum nasab (seseorang) yang bukan dari kalangan kaum itu, maka dia tidak akan mendapat apa pun dari Allah dan Allah tidak akan pernah memasukkannya ke dalam surga-Nya. Dan siapa saja laki-laki yang mengingkari anaknya sendiri padahal dia melihat (kemiripan)nya, maka Allah akan tertutup darinya dan Allah akan membeberkannya perbuatannya itu di hadapan orang-orang yang terdahulu dan kemudian (pada Hari Kiamat nanti).” (HR. Ad-Darimi).

6. Metode apa yang dipakai Pendapat pertama untuk menentukan bahwa hukumnya boleh?

Metode yang dipakai pendapat pertama untuk menentukan hukumnya boleh

- Masalah mursalah
- Qiyas
- Kaidah:

الأصل في الأشياء الإباحة

Alasannya karena bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah dipandang membawa kemaslahatan bagi keluarga dan tidak bertentangan dengan tujuan syariat.

7. Metode yang dipakai pendapat kedua untuk menentukan hukumnya tidak boleh?

Jawab :

- Sadd az-zari'ah (menutup jalan menuju kerusakan)
- Hifz an-Nasab (menjaga keturunan)

Karena dikhawatirkan terjadi pencampuran nasab dan berbagai dampak hukum keluarga.

8. Mengapa ulama pertama mengatakan boleh?

Karena:

- Membantu pasangan yang sulit memperoleh keturunan.
- Merupakan bentuk pengobatan modern.
- Tidak terjadi pencampuran nasab apabila sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah.

9. Mengapa ulama kedua mengatakan tidak boleh?

Karena:

- Berpotensi mencampur nasab.
- Dapat menimbulkan masalah waris.
- Membuka peluang penyalahgunaan donor sperma dan ovum.

10. Dari sisi mana pendapat pertama lemah?

- Risiko tertukarnya sperma atau embrio.
- Memerlukan pengawasan yang sangat ketat.
- Berpotensi disalahgunakan.

11. Dari sisi mana pendapat kedua lemah?

- Terlalu membatasi perkembangan teknologi medis.
- Menyulitkan pasangan yang mengalami infertilitas.
- Tidak semua praktik bayi tabung menyebabkan pencampuran nasab.

12. Dari sisi mana pendapat pertama kuat?

- Memberi solusi medis yang nyata.
- Sesuai tujuan pernikahan untuk memperoleh keturunan.
- Tetap menjaga nasab jika syarat syariat dipenuhi.

13. Dari sisi mana pendapat kedua kuat?

- Sangat menjaga kemurnian nasab.
- Lebih berhati-hati terhadap dampak sosial dan hukum.
- Mengutamakan pencegahan kerusakan.

14. Apa sisi persamaan dari kedua pendapat?
 - Sama-sama menggunakan Al-Qur'an dan Hadis.
 - Sama-sama bertujuan menjaga kemaslahatan umat.
 - Sama-sama memperhatikan masalah nasab.
15. Siapa saja ulama yang mengatakan itu boleh?
 - Yusuf Al-Qaradawi
 - Wahbah Az-Zuhaili
 - Majelis Ulama Indonesia (dengan syarat tertentu)
16. Siapa saja ulama yang mengatakan bahwa itu tidak boleh?
 - Sebagian ulama Saudi Arabia.
 - Sebagian fuqaha yang menggunakan pendekatan sadd az-zari'ah secara ketat.
 - Ulama yang mengharamkan donor sperma, donor ovum, dan rahim pengganti.
17. Analisis Pendapat Pribadi Berdasarkan Data Nomor 1–16!

Setelah mengkaji berbagai pendapat ulama, dalil, dan metode istinbath hukum yang digunakan, saya berpendapat bahwa program bayi tabung dapat diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat Islam, yaitu sperma berasal dari suami yang sah, ovum berasal dari istri yang sah, embrio ditanamkan ke rahim istri sendiri, dan prosesnya dilakukan ketika masih dalam ikatan pernikahan yang sah.

Pendapat yang membolehkan menurut saya lebih kuat karena didasarkan pada prinsip maslahah mursalah, yaitu memberikan kemaslahatan bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Selain itu, bayi tabung dalam kondisi tersebut tidak menyebabkan pencampuran nasab sehingga tujuan syariat untuk menjaga keturunan tetap terpelihara.

Namun, saya juga sependapat dengan ulama yang melarang penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun rahim pengganti karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan nasab, masalah warisan, dan berbagai persoalan hukum keluarga dalam Islam. Oleh karena itu, kehati-hatian yang ditekankan oleh ulama yang melarang juga perlu diperhatikan.

Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa bayi tabung hukumnya boleh dengan syarat-syarat tertentu yang menjaga kejelasan nasab dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sedangkan bayi tabung yang melibatkan pihak ketiga seperti donor sperma, donor ovum, atau rahim pengganti hukumnya tidak diperbolehkan.